




Дело № 5-14/2021

Номер дела: **5-14/2021**

УИН: **41RS0003-01-2020-001289-59**

Дата начала: **25.12.2020**

Дата рассмотрения: **25.02.2021**

Суд: **Вилючинский городской суд Камчатский края**

Судья: **Хорхордина Надежда Михайловна (без кода)**

Статьи КоАП: **20.6.01**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Малиновская Ольга Николаевна	Статьи КоАП: 20.6.01	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			25.12.2020
Подготовка дела к рассмотрению	Назначено судебное заседание		30.12.2020
Рассмотрение дела по существу	Рассмотрение отложено	Прочие основания	01.02.2021
Рассмотрение дела по существу	Рассмотрение отложено	Прочие основания	12.02.2021
Рассмотрение дела по существу	Производство прекращено	Отсутствие состава административного правонарушения	25.02.2021
Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ			01.03.2021
Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства			16.03.2021

Постановления

УИД: № 41RS0003-01-2020-001289-59

№ 5-14/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Вилючинск Камчатского края 25 февраля 2021 года

Судья Вилючинского городского суда Камчатского края, расположенного по адресу: город Вилючинск Камчатского края, улица Спортивная, дом 5 «А», Хорхордина Надежда Михайловна, при секретаре Ерёминой Ю.В., с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Малиновской О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

Малиновской Ольги Николаевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе Петропавловске-Камчатском-50, гражданки Российской Федерации, работающей в должности ведущего специалиста <данные изъяты> №, зарегистрированной по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. <адрес>, проживающей по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, мкр. <адрес>, ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

установил:

21 декабря 2020 года в отношении Малиновской О.Н. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, согласно которому 16 декабря 2020 года в 23 часа 40 минут ФИО2 в период возникновения угрозы распространения заболевания COVID-19 и осуществления на территории Камчатского края ограничительных мероприятий, не выполнила обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, а именно как законный представитель не достигшей 18 лет ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не ограничила нахождение последней в общественном месте, которая находилась около дома № 6 микрорайона Центральный города Вилючинска Камчатского края в указанное выше время, без сопровождения родителей (законных представителей), и не следовала в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки, чем нарушила п. 31 (3) постановления Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» (в редакции от 9 декабря 2020 года № 222).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Малиновская О.Н. в судебном заседании пояснила, что между ней и отцом ФИО3 брак расторгнут, они с бывшим супругом проживают раздельно, по устному соглашению ФИО3 постоянно проживает с ней, однако её отец участвует в воспитании дочери, они поддерживают общение, периодически она остается у отца ночевать, тогда дочь находится под его контролем. 16 декабря 2020 года по предварительной достигнутой с Свидетель №1 договоренности, ФИО3 около 18 часов ушла к отцу ночевать, находилась у последнего дома. Однако как ей стало в последующем известно от сотрудников ПДН и от дочери, последняя по просьбе отца отнесла ему на работу подушку, где Свидетель №1 остался на ночное дежурство, а ФИО3 после 22 часов пошла гулять, где встретила знакомых

ребят, с которыми она вместе оказалась на территории школы, где была в последующем снята калитка.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, инспектор ПДН ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Роговенко Т.В. о времени и месте судебного заседания извещена, участия в рассмотрении дела не принимала.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что является отцом несовершеннолетней ФИО3, с матерью которой они находятся в разводе с ноября 2019 года. В соответствии с достигнутой между ним и Малиновской О.Н. договоренностью, дочь постоянно проживает в матерью, однако он участвует в воспитании и содержании дочери, поддерживает с ней общение, периодически она приходит к нему домой, остается ночевать, и в этот период находится полностью под его контролем. 16 декабря 2020 года по предварительному согласования, ФИО3 также пришла к нему с ночевкой, однако он был вынужден остаться на работе, где ему пришлось подменять сменщика, он позвонил ФИО3, попросил ее принести ему подушку, что она и сделала, после чего в позднее время пошла гулять с ребятами, при этом, он не ограничил её пребывание в общественных местах, не сообщил её матери о том, что останется на работе, не передал её под надзор последней.

Выслушав Малиновскую О.Н., допросив свидетеля, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к следующему.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В силу ст. 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежит установлению наличие события административного правонарушения, лицо, его совершившее, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание того факта, что именно данное лицо совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет основополагающее значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с пп. «б» п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Камчатского края от 12 марта 2020 года № 267-Р на территории Камчатского края введён режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатского края территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской

Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

В соответствии с пп. «б» п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Камчатского края от 12 марта 2020 года № 267-Р на территории Камчатского края введён режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатского края территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения п. «у» ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», постановлением Губернатора Камчатского края от 30 июня 2020 года № 116 установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края.

Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (в редакции от 01 апреля 2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В силу требований ст. 28 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Камчатского края» установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края.

Пунктом 31 (3) указанного Постановления (в редакции от 9 декабря 2020 года) родителям (законным представителям) предписано ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного

образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 988741 от 21 декабря 2020 года, составленному инспектором ПДН ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Роговенко Т.В., основанием для квалификации действий Малиновской О.Н. по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ послужило нарушение последней требований п. 31 (3) постановления Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» (в редакции от 9 декабря 2020 года № 222), выразившееся в том, что она, как законный представитель несовершеннолетней ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не достигшей 18 лет, не ограничила нахождение последней в общественном месте и не сопровождала её.

В силу ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.

В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей, не влияют на права ребенка.

В силу ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на заботу со стороны родителей, право на совместное проживание с ними.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей (ч. 3 ст. 65 СК РФ).

При этом, в силу положений ч. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 СК РФ).

В силу положений части 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Из представленных материалов дела об административном правонарушении следует, что 17 декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск от директора средней школы № ФИО5 поступило сообщение, зарегистрированное за № 6716 о том, что 16 декабря 2020 года в 23 часа 43 минуты группа подростков, перелезая через забор школы, сорвала калитку (л.д. 3).

Согласно письменным объяснениями ФИО5 от 17 декабря 2020 года, 17 декабря 2020 года она пришла на работу в МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска, где работает в должности

директора, и сотрудник школы доложил, что группой неизвестных подростков была снята с петель калитка периметрального ограждения центрального входа. При осмотре калитка повреждений не имела, её демонтаж мог быть устранен путем возвращения на стационарное место (л.д. 4).

Из акта ремонта калитки центрального въезда на территорию МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска с фототаблицей следует, что были проведены работы по восстановлению калитки (л.д. 7-9).

В своем заявлении от 17 декабря 2020 года ФИО5 просит привлечь виновных к установленной законом ответственности, предоставила записи камер наружного видеонаблюдения (л.д. 5).

Пояснения Малиновской О.Н., данные в ходе рассмотрения дела, согласуются с данными ею инспектору ПДН письменными объяснениями (л.д. 22).

Из копии паспорта ФИО3, следует, что она родилась ДД.ММ.ГГГГ, то есть на момент вменяемого события административного правонарушения, ФИО3 не достигла возраста 18 лет (л.д. 23).

Согласно письменным объяснениям несовершеннолетней ФИО3, она проживает совместно с матерью Малиновской О.Н. и младшими братьями и сестрой. Её отец Свидетель №1 проживает отдельно по мкр. <адрес>, однако она часто ходит к нему в гости, остается ночевать. 16 декабря 2020 года она с разрешения мамы пошла ночевать к отцу, которого вызвали на работу и она осталась у него дома одна. Вечером около 22 часов к ней пришел её знакомый ФИО7, с которым они вместе пошли гулять, на улице встретили также ФИО8 и ФИО9 Проходя через территорию школы, на выходе через центральные ворота в районе домов 28-30 по мкр. Центральный, они увидели, что калитка закрыта, они перелезли через забор, после чего мальчики сняли калитку с петель, оставив её там же около забора.

Таким образом, установив на основании совокупности исследованных доказательств, что родители (законные представители) несовершеннолетней ФИО3 проживают раздельно, в рамках достигнутого между ними устного соглашения, постоянным местом жительства девочки определено место жительства её матери Малиновской О.Н., однако отец Свидетель №1 в равной степени участвует в жизни и воспитании дочери, осуществляет общение с ней, что в свою очередь не противоречит предусмотренному семейным законодательством РФ порядку реализации родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, вместе с тем, на момент вмененного Малиновской О.Н. события административного правонарушения дочь ею была передана под надзор и контроль бывшего супруга - отца ФИО3, у которого последняя в указанный в протоколе об административном правонарушении день осталась ночевать, при этом Свидетель №1, оставшись работать на ночном дежурстве, матери девочки об этом не сообщил и ребенка ей к месту жительства не передал, суд приходит к выводу, что в данной сложившейся ситуации у Малиновской О.Н. отсутствовала объективная возможность осуществлять контроль над поведением ФИО3, и обеспечить выполнение установленных правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в частности п. 31 (3) постановления Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» (в редакции от 9 декабря 2020 года № 222), а именно ограничить нахождение несовершеннолетней дочери в общественных местах без сопровождения, в связи с чем, не усматривает в действиях (бездействии) Малиновской О.Н. какой-либо вины и соответственно состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В силу требований п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие состава административного правонарушения. При отсутствии состава административного правонарушения производство по делу не может быть начато, а начатое подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1. ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Малиновской Ольги Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Вилючинский городской суд Камчатского края или непосредственно в Камчатский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Н.М. Хорхордина

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».